**YÖNETMELİK**

Orman Genel Müdürlüğünden:

# ORMAN KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

## BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1 –** (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

**Dayanak**

**MADDE 2 –** (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar ve kısaltmalar**

**MADDE 3 –** (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,

b) Ağaç röleve planı: İzin verilen alan üzerinde bulunan boyu 5 metre ve daha uzun ağaçlarla sık ağaçlık alanlarda yapılacak işlemler, çıkarılacak ve özelliği gereği kalması gereken ağaçların koordinatları ile gösterildiği planı,

c) Alt yapı tesisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan faaliyetler için zorunlu yol, su, elektrik, haberleşme, doğalgaz, enerji nakil hattı, trafo ve benzeri tesisleri,

ç) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,

d) Avan proje: Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, kesit ve görünüşleri içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı, yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan projeleri,

e) Başvuru bedeli: Genel Müdürlük tarafından orman bitkisi fidanlığı kuruluşu ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izni başvuruları için her yıl belirlenecek ve başvuru sırasında bir kere alınacak olan bedeli,

f) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,

g) Bekçi evi: Koruma ve sığınma maksadıyla, toprak veya demirli ya da demirsiz, beton zemin üzerine, ahşap imalat ve prefabrik olarak yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 4,5 metreyi (hmax ≤ 4,5 m), çatı yüksekliği 1,8 metreyi, alanı ise 100 metrekareyi geçmeyen, zemin üzerindeki tek katlı geçici tesisleri,

ğ) Bozuk orman alanı: Amenajman planlarında ve aktüelinde, tepe kapalılığı %10 ve daha aşağı olan boşluklu kapalı veya ağaçsız orman alanlarını,

h) Bölge müdürlüğü: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman bölge müdürlüklerini,

ı) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararını,

i) Depo ve hangar: İzne konu edilen yetiştirme alanlarında ürünlerin muhafaza edildiği, malzemelerin, araç, makine ve ekipmanların saklandığı toprak veya beton zemin üzerine temelsiz ve geçici olarak yapılan, toplamda 4.000 m² yi geçmeyen prefabrik tesisleri,

j) E-başvuru: İzin taleplerine ilişkin olarak e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyu,

k) E-başvuru yetkilisi: Talep sahiplerince izin işlemlerine ilişkin başvuru yapmak üzere yetkilendirildiği yazılı olarak orman idaresine bildirilen ve ORBİS sisteminde gerekli yetki tanımlaması yapılan kişiyi,

l) Elektronik ortam: e-Devlet portalı ve kurum resmî portalını,

m) Erozyon bedeli: 11/1/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre alınacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirini,

n) Fidan: Gerek tabii olarak yetişmiş gerekse generatif veya vejetatif yolla üretilmiş kök ve gövdesi bulunan 1 ila 10 yaş arası olan iğne yapraklı, 1 ila 6 yaş arası olan yapraklı bitkileri, bu bitkilerden daha üst yaşlara boylandırılanları yaşlı fidanı,

o) Fizibilite raporu: Odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde, tesisin faaliyete geçmeden önce işlenecek ürün/ürünler, yatırımın maliyeti, sektörel analizi, ürün tedariki ve satışı gibi makro ve mikro bilgileri içerir raporu,

ö) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareleri,

p) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,

r) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

s) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürü/fidanlık müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya fidanlık/ağaçlandırma şefi ve/veya mühendisten oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

ş) İdari büro: Toprak veya demirli ya da demirsiz, beton zemin üzerine, ahşap imalat ve prefabrik olarak yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 6,5 metreyi (hmax ≤ 6,5 m), çatı yüksekliği 1,8 metreyi, taban alanı ise 120 metrekareyi geçmeyen, zemin üzerindeki tek veya iki katlı geçici tesisleri,

t) İzin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe verilen ön izni veya kesin izni,

u) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamı dışında yer alan kamu idarelerini,

ü) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izni,
v) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların tabii sınırlarını,
y) Kira bedeli: İzne konu orman sayılan alandaki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletme hakkının kiralanması halinde, kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen ve kiralama işleminden dolayı kiralayan tarafından tahsil edilen tüm bedelleri,
z) Kuruluş raporu: Orman bitkisi fidanlığı kurulması ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmak istenilen alanın genel ve özel tanıtımı, orman bitkisi türlerinden hangilerinin nasıl yetiştirileceği, yetiştirme tekniği, uygulanacak yöntemler ve rotasyon süreleri ile sahada yapılması planlanan üretim, bakım ve koruma amaçlı tesislerin büyüklük, özellikleri ve kaplayacağı alan miktarının belirtildiği, kuruluş amaç ve hedeflerini içeren ormancılık bürolarınca hazırlanan raporu,
aa) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği: İzne konu alanlarda; saha etüdünden başlayarak proje yapımı, arazi hazırlığı, tohum-misel temini, yetiştirme materyali olarak fidan üretimi, dikim, ekim, bakım ve hasat faaliyetlerinin tamamı,
bb) Mantar ve tıbbi aromatik bitkiler: Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen; baharat, ilaç, kozmetik, gıda ve gıda katkıları, boya, aroma verici ve benzeri amaçla kullanılmak üzere yetiştiriciliği yapılan bitki türlerini ve mantarları,
cc) Odun dışı ürün işleme tesisi: Orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla bozuk orman alanlarında kurulacak tesisi,
çç) ORBİS: İzin taleplerinin elektronik ortamda yükleneceği Orman Bilgi Sistemini,
dd) Orköy bedeli: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınacak orman köylüleri kalkınma gelirleri tahsis payını,
ee) Orman bitkisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait canlı bitkiler, yumrular, soğansılar, soğanlar, rizomlar, yapraklı dallar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile tohumları,
ff) Orman bitkisi fidanlığı: Gerçek veya tüzel kişilerce bozuk orman alanlarında orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,
gg) Ormancılık bürosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan büroyu veya şirketi,
ğğ) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
hh) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için verilen ve sahada çalışma hakkı vermeyen izni,
ıı) Saha analiz raporu: İzin talep edilen alanın mülkiyet durumu, alandaki mevcut ağaç türleri, kapalılık ve gelişim çağlarını, alanı yansıtır görselleri içerir raporu,
ii) Sulama tesisi: Su isale hattı, su kuyusu, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri ve toprak zemin üzerine veya toprağa gömülü olarak betonarme blok, geomembran, polietilen, fiberglas ve galvanizli çelik kullanılarak, alanın topoğrafik yapısına, büyüklüğüne ve sulanacak ürün miktarına uygun olarak yapılan su deposu ve katlanabilir su deposunu da içeren tesisleri,
jj) Teknik rapor: Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, orman bitkisi fidanlığı ve odun dışı ürün işleme tesisi faaliyetlerinde iznin veriliş amacına ve uygulama projesine /fizibilite raporuna uygun çalışıldığını, cari yıl bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu,
kk) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
ll) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek tüm tesislerin yapım maliyetini,
mm) Uygulama projesi: Orman bitkisi fidanlığı ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izin sahalarında, saha etüdünden başlayarak proje, arazi hazırlığı, tohum-misel temini, yetiştirme materyali olarak fidan üretimi, dikim, ekim ve bakım faaliyetlerini kapsayan yetiştirme projelerini,
nn) Vaziyet planı: İzin sahalarının koruma kullanma dengesi içerisinde, üzerinde hangi alanların ne şekilde ve ne maksatla kullanılacağının özel işaretler ile gösterildiği, koordinatlı, 1/1000 veya uygun ölçekli planları,
oo) Yeraltında depolama alanı: Hayvansal ve bitkisel gıdaların depolandığı yer altındaki alanları,
ifade eder.